

1502286-09.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2125632/2021 - CENTRAL POL.JUD-

JAÚ, 17799690 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2429/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2125632 -

CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502286-09.2021.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502286-09.2021.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2125632/2021 - CENTRAL POL.JUD-

JAÚ, 17799690 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2429/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2125632 -

CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS FAGANELI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Nos termos do Provimento CG nº 04/2020, homologo, para que produza os efeitos decorrentes, o cálculo de págs. 309.

Pág. 324: trata-se de pedido do Ministério Público para extinção, desde já, da punibilidade em relação à pena de multa, em razão da inviabilidade de sua execução e por medida de economia processual.

Consolidado o caráter sancionatório da pena de multa (STF, ADI 3.150), o E.

Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado (CPC, art. 927, III), definiu que na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade (STJ, ProAfr no REsp nº 1.785.383, j. 20.10.2020); todavia, em subsequente revisão da tese do Tema 931 dos recursos repetitivos, reconheceu, por sua Terceira Seção (mediante afetação e julgamento, em sessão virtual, dos Recursos Especiais 1.785.861 e 1.785.383, sob relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz), em novo entendimento, que na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade (STJ, REsp 1.785.383/SP, j. 24.11.2021). Assim, respeitada a força vinculante do julgado (aplica-se a todos os processos que versem sobre idêntica matéria de direito, e sua não observância permite o ajuizamento de reclamação constitucional, consoante art. 985, I, e seu § 1º c/c art. 987, § 2º, ambos do Código de Processo Civil), a possibilidade de extinção da punibilidade pelo cumprimento de pena agora encontra-se correlacionada não apenas à comprovação de pagamento da multa originária, mas também da eventual hipossuficiência econômica do condenado (falta de recursos para quitação).

No caso em questão, tal situação (hipossuficiência econômica) – que reflete a impossibilidade dele arcar com o pagamento da multa sem comprometimento de sua subsistência – está satisfatoriamente estabelecida nos autos: 1) ele possui vida financeira bastante simples e patrimônio humilde (pág. 13) e 2) cada dia-multa foi fixado no valor mínimo unitário legal, o que demonstra a sua hipossuficiência econômica.

Consigne-se que o E. Tribunal de Justiça de São Paulo assim já decidiu: Agravo em Execução – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA MULTA – Incompetência para extinção da multa. Cobrança da multa pelo órgão competente inviabilizada. Não acolhimento. Alteração da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Necessidade da manutenção de reconhecimento da extinção da punibilidade da pena pecuniária, ante a comprovação de impossibilidade de adimplemento da multa. – AGRAVO DESPROVIDO. (TJSP - Agravo de Execução Penal 0000377-05.2021.8.26.0464; Relator: Rachid Vaz de Almeida; 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pompéia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/06/2022).

No mesmo sentido: 1-) Agravo em Execução Penal. Não provimento do recurso ministerial. 2-) A multa é dívida de valor, mantém sua característica de sanção penal, todavia, se sua manutenção deve-se à hipossuficiência do agravante, reforçada pelo patrocínio pela Defensoria Pública, não há outra alternativa, senão a extinção da punibilidade. 3-) Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com mudança de posicionamento anterior. 4-) Decisão mantida. (TJSP - Agravo de Execução Penal 0001833-96.2022.8.26.0482; Relator: Tetsuzo Namba; 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 2ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 08/06/2022). Agravo em Execução – Recurso Defensivo. Sanção de multa – Dívida de valor com caráter penal – Cobrança que não fere a ressocialização, desde que viável o pagamento – Agravante representada pela Defensoria Pública – Hipossuficiência demonstrada – Aplicação da tese recém-fixada pelo STJ nos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia nºs 1.785.383 e 1.785.861. Provimento para declarar a extinção da punibilidade da sentenciada no tocante à multa. (TJSP - Agravo de Execução Penal 0016955-34.2021.8.26.0564; Relator: Vico Mañas; 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - Vara do Júri/Execuções; Data do Julgamento: 09/02/2022 – destaques meus).

Ademais, o condicionamento da extinção da punibilidade, da retomada dos direitos políticos (CF, art. 15, III) e da consequente reinserção social dos condenados em situação de hipossuficiência econômica ao prévio adimplemento da pena de multa constitui uma sobrepena da pobreza, já que o egresso miserável e sem condições de trabalho durante o cumprimento da pena (menos de 20% da população prisional

trabalha, conforme dados do INFOPEN), alijado dos direitos do art. 25 da LEP, em regra não reúne condições de auferir recursos para o pagamento da multa, o que pode dar causa ao seu ingresso em círculo vicioso de desespero, de forma a acentuar a já agravada situação de penúria, podendo inclusive sobreonerar pessoas próximas, impondo a todo o seu grupo familiar privações decorrentes de sua impossibilitada reabilitação social, situação que embaraça a implementação da política estatal de proteção da família (CF, art. 226).

Portanto, demonstrada a hipossuficiência econômica do sentenciado, consistente na absoluta impossibilidade de realizar o pagamento da pena de multa que lhe foi imposta sem causar prejuízos à sua subsistência, não se justifica a instauração da ação de execução correspondente.

Paralelamente, considerando a existência nos autos de base empírica sobre a situação de hipossuficiência do réu, concedo-lhe o benefício da gratuidade de justiça (custas processuais), ressalvada a hipótese do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil (aplicado por analogia).

Por conseguinte, de acordo com a manifestação do Ministério Público, declaro extinta, pela hipossuficiência econômica ora reconhecida, a punibilidade do Estado no âmbito criminal em relação a LUCAS FAGANELI, apenas em relação à pena de multa imposta nesta ação penal.

Tendo em vista a natureza do provimento jurisdicional, o qual atende ao requerido pelo Ministério Público, e não havendo interesse recursal do sentenciado, desde logo declaro o trânsito em julgado, diante da incidência da preclusão lógica.

Comunique-se ao Juízo da Execução, servindo a presente, por cópia digitalizada, como ofício.

Aguarde-se, no mais, o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Publique-se, intime-se e CUMPRA-SE.

Jaú, 23 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Ao (À) Exmo. (a) Sr. (a) Dr. (a)
MM. (a) Juiz (a) de Direito da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execuções Criminais – DEECRIM da 3ª Região Administrativa Judiciária
Endereço eletrônico: deecrimbauru@tjsp.jus.br